

N. R.G. 41792/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Luparelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **41792/2014** promossa da:

Parte_1

rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe M.F. Rapisarda

Attore

contro

Controparte_1

, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Massari

Convenuta

nonché nei confronti

Controparte_2

e per essa, quale mandataria, *CP_3*

CP_3

in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Piselli

Terza chiamata in causa

OGGETTO: scioglimento di comunione ordinaria

CONCLUSIONI: in atti

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* conveniva in giudizio *Controparte_1*, sua convivente *more uxorio* dal 2000 al 2012, al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ordinaria avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, alla Via

CP_4 Landucci Tosi n. 4, Sc. B, Int. 7, di cui le parti sono comproprietarie al 50%, mediante vendita e successiva distribuzione del ricavato in proporzione alle rispettive quote e agli esborsi effettivamente sostenuti per il pagamento del mutuo cointestato stipulato in data 25.06.2002 per l'acquisto dell'immobile; domandava altresì l'istante di accertare il credito di euro 136.094,00 vantato nei confronti della convenuta quale importo versato per il pagamento delle rate del mutuo dal 2002 al 2014 e, tenuto conto che la predetta dal 30.05.2002 al 30.04.2014 aveva corrisposto per l'acquisto dell'immobile l'importo di euro 13.550,00, di compensare parzialmente i rispettivi crediti, ordinando alla convenuta di versare la differenza tra i due importi pari ad euro 122.544,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia.

Costituitasi in giudizio, *Controparte_1* non si opponeva alla domanda principale di scioglimento della comunione mediante la vendita dell'immobile e delle pertinenze, istando altresì di ripartirne il ricavato secondo le quote di proprietà e tenendo conto della debenza da parte dell'attore dell'assegno per il mantenimento del figlio e della totale interruzione della corresponsione del 50% di mutuo dal mese di dicembre 2013; chiedeva di stabilire, ai sensi dell'art. 1111 c.c., una congrua dilazione dello scioglimento della comunione sul bene oggetto di controversia, attese le difficili condizioni economiche della stessa e la residenza del figlio nell'immobile; deduceva l'irripetibilità *ex art. 2034 c.c.* delle somme pagate da *Parte_1* per il mutuo, destinato all'abitazione familiare, in quanto il pagamento era avvenuto in adempimento di un'obbligazione naturale; in via riconvenzionale chiedeva di accertare l'ammontare dell'indennità di occupazione dovuta da *Parte_1* per l'uso dal 2.05.2012 al mese di luglio 2016 del box di pertinenza della casa familiare, non riconsegnato unitamente alla cosa principale a lei assegnata dal Tribunale per i Minorenni di Roma con provvedimento del 5.06.2012 a tutela del figlio minore, nonché di condannarlo al pagamento del relativo ammontare.

Concessi i termini dell'art. 183, comma VI, c.p.c., veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la divisibilità dell'immobile, il relativo valore di mercato, la sua conformità urbanistica – edilizia, nonché gli esborsi sostenuti dalle parti per il pagamento del mutuo; disposta l'integrazione della c.t.u. al fine di verificare il prezzo massimo di cessione e/o locazione resi formalmente dal *Org_1* di Roma, la causa, assegnata a questo giudice, veniva trattenuta in decisione.

Con ordinanza del 3.06.2019 veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo al fine di esperire il tentativo di conciliazione; preso atto dell'assenza di volontà conciliativa, in data 8.07.2020, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Con ordinanza del 28.12.2020 veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo per consentire alle parti di produrre la documentazione relativa alla trascrizione della domanda di divisione e la documentazione ipocatastale aggiornata, al fine di procedere alla vendita del cespite.

All'udienza del 22.12.2021, rilevata l'incompletezza della documentazione richiesta, la causa veniva assegnata a sentenza. Con ordinanza del 1°.04.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della banca creditrice ipotecaria.

Costituitasi in giudizio per mezzo della mandataria **CP_3** la **Controparte_2** deduceva di avere acquistato *pro-soluto*, nel contesto di una operazione di cartolarizzazione relativa a crediti ceduti da **Controparte_5** ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 11.11.2021, un portafoglio di crediti derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti i cui debitori erano stati classificati "a sofferenza"; che nel perimetro della predetta cessione era inclusa la posizione creditoria originariamente vantata dalla **Controparte_5** nei confronti di **Parte_1** e di **Controparte_1** concludeva pertanto chiedendo di disporre la vendita dell'immobile in questione, con conseguente rivalsa della stessa sul ricavato, per le somme indicate.

Concessi nuovamente i termini dell'art. 183, comma VI, c.p.c., su richiesta della parte nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio, la causa veniva rinviata all'udienza del 15.03.2023, all'esito della quale veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

La domanda dell'attore volta all'accertamento del credito di euro 136.094,00 nei confronti di **Controparte_1** corrispondente all'importo versato dal 2002 al 2014 per il pagamento delle rate del mutuo stipulato in data 25.06.2002 con atto per Notaio **Per_1** (Rep. n. 42487, Racc. n. 8491) dagli ex conviventi per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa, adibito poi a residenza familiare, è fondata parzialmente.

È provato che la convenuta , cointestataria del mutuo , pertanto condebitrice al 50% (v. doc. n. 2 – atto di citazione) ha versato la somma complessiva di euro 32.219,51, segnatamente l'importo di euro 11.204,20 nel periodo dal 25.06.2002 all'8.05.2015, quello di euro 13.550,00 , secondo quanto riconosciuto dallo stesso *Pt_1* nei propri scritti difensivi; quello di euro 18.669,51 in data 9.8.2018, ad estinzione delle rate sino a quella data scadute (cfr doc. n. 48 – comparsa conclusionale depositata dalla convenuta in data 1°.04.2019);

alla somma indicata deve aggiungersi quella di euro 2.882,25, pari alla metà dei versamenti di ratei di mutuo nel periodo compreso tra il maggio 2012 ed il maggio 2014 (euro 5.764,51), non potendo trovare accoglimento , per le ragioni seguito espresse, la domanda di regresso di *Pt_1* avente ad oggetto la restituzione da parte dell'ex convivente del 50% di detto importo.

Dalla lettura degli atti di causa, sottoposti al vaglio del consulente tecnico d'ufficio, è emerso che nel periodo dal 25.06.2002 all'8.05.2015 l'attore ha corrisposto per il pagamento dei ratei di mutuo la somma di euro 131.691,71.

Tanto premesso, occorre innanzitutto evidenziare che nelle convivenze di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., ciascun convivente *more uxorio* è tenuto nei confronti dell'altro all'adempimento di doveri di natura morale e sociale, che si esplicano anche in prestazioni di natura patrimoniale; le erogazioni patrimoniali compiute nel corso del rapporto sentimentale da un convivente a favore dell'altro si configurano come adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. ove siano rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del convivente che le esegue (cfr. Cass. civ. n. 1266/2016; Cass. civ. n. 1277/2014; cfr. in materia di matrimonio Cass. civ. n. 5385/2023). Effetto dell'obbligazione naturale è la c.d. *soluti retentio*, vale a dire che nell'ipotesi di obbligazione naturale il debitore non è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione ma, qualora la effettui, perde il diritto di chiedere al beneficiario la ripetizione di quanto abbia spontaneamente prestato. Deve escludersi, pertanto, che si possa in un momento successivo alla cessazione della convivenza richiedere la restituzione della metà delle somme erogate all'altro, dal momento che tale condotta, volontariamente agita anche utilizzando le maggiori risorse economiche di cui si dispone, deve valutarsi quale

manifestazione del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia e di solidarietà tra i conviventi.

Deve osservarsi che, nel caso di specie, l'attore non ha assolto l'onere posto a suo carico di dimostrare che i versamenti oggetto della domanda dispiiegata, effettuati durante la convivenza, si collochino oltre la soglia di proporzionalità e adeguatezza del doveroso contributo *al ménage* familiare. Si ritiene dunque che i pagamenti effettuati da Pt_1 [...] durante tale periodo siano stati eseguiti spontaneamente dall'attore in favore della sua ex compagna, in quanto destinati alla realizzazione di un progetto comune di convivenza, ossia l'acquisto della casa familiare.

Le erogazioni effettuate fino al mese di aprile del 2012, data di cessazione del rapporto di convivenza, costituiscono pertanto adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., che gravava sull'attore nell'ambito del rapporto di convivenza *more uxorio*; detti importi sono dunque irripetibili in quanto sorretti da una giusta causa. Non esclude la configurabilità della obbligazione naturale il fatto che non si sia trattato di un pagamento diretto dal primo alla seconda; l'art. 2034 c.c. inibisce difatti la richiesta di restituzione non solo in relazione a pagamenti diretti, ma a qualsiasi generica prestazione.

Diversamente, per il periodo successivo alla cessazione della convivenza, avvenuta pacificamente nell'aprile 2012, appare evidente che non possa operare il meccanismo dell'obbligazione naturale; deve tuttavia rilevarsi che il c.t.u., nel calcolare le somme corrisposte da ciascuno dei conviventi, ha tenuto conto del fatto che i versamenti effettuati dall' Pt_1 dal 31.05.2012 al 5.6.2014 sono stati eseguiti con provvista depositata sul conto corrente CP_5 n. 393358 intestato ad entrambi i comproprietari (v. doc. n. 6 – atto di citazione), scomputando dal totale versato e proveniente da detto conto la somma corrisposta dalla CP_1. Non avendo Pt_1 provato che il conto sia stato alimentato integralmente con redditi provenienti dalla propria attività, si deve presumere che le somme depositate sul conto cointestato appartenessero ad entrambi i contitolari in parti uguali e che i ratei di mutuo corrisposti utilizzando tale conto siano riferibili ad entrambi i conviventi, non potendo quindi riconoscersi in favore dell'attore il diritto di ripetere le somme pagate a titolo di mutuo dal mese di maggio 2012 fino all'ultima rata corrisposta nel maggio 2014.

La domanda di scioglimento della comunione è fondata e deve pertanto essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che attribuisce a ciascuno dei conviventi la facoltà di chiedere in ogni momento, anche contro la volontà degli altri comunisti, lo

scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.

L'attore ha provato di avere acquistato con l'ex convivente *more uxorio* CP_1 [...] in proprietà superficiaria con atto per Notaio del 25.06.2002 (Rep. n. 42486, Racc. n. 8490) l'immobile sito in Roma, località La Lucchina, Piano di Zona 83 septies-La Lucchina, comparto Mir, Via Simonetta Landucci Tosi n. 4, costituito da: - appartamento ubicato al piano IV, Sc. B, Int. 17, composto di tre vani ed accessori; confinante con Via C. Ravera, Via Simonetta Landucci Tosi e appartamento int. n. 18; - cantina sita al piano interrato, distinta con il numero 17, confinante con cantine numeri 31 e 21 e corridoio; -box auto sito al piano interrato, distinto con il numero 17, confinante con boxes numeri 16 e 18 e corsia di manovra; il tutto censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 176, n. 246: - sub. 26, Z.C. 6, cat. A/3, cl. 3, vani 5, R.C. € 839,24 (appartamento e cantina); -sub. 68, Z.C. 6, cat. C/6, cl. 14, mq. 12, R.C. € 65,69 (box) (v. doc. n. 1 – atto di citazione). Dall'atto di acquisto prodotto in giudizio emerge che l'immobile oggetto di causa è in comproprietà superficiaria tra Parte_1 e Controparte_1 per il 50% ciascuno; la relazione notarile del 9.11.2015, unitamente alle visure catastali aggiornate al 2.01.2023 e alle ispezioni ipotecarie aggiornate al 17.12.2021 e al 3.01.2023 attestano la situazione ipotecaria e catastale nel ventennio e giustificano le quote spettanti a ciascuno dei conviventi.

Nessun ostacolo alla facoltà di domandare lo scioglimento della comunione deriva dalla circostanza che il bene indiviso costituisca la casa familiare assegnata ad uno dei conviventi, al riguardo dovendosi richiamare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza che ha riaffermato che il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione ex artt. 1111 c.c. e 713 c.p.c. non conosce limitazione nel caso di assegnazione della casa coniugale ex art. 155 c.c. e succ.mod., non incidendo la situazione dominicale del bene sul diritto di godimento dell'immobile adibito a casa familiare, nel superiore interesse dei figli, tenuto conto dell'opponibilità ai terzi del vincolo derivante dal provvedimento giudiziale, se trascritto, o nei limiti dei nove anni in caso di mancata trascrizione (Cass. civ., Sez. Un., n. 11096/2002; Cass. civ., n. 19110/2015).

Non può inoltre trovare accoglimento la richiesta di dilazione avanzata dalla convenuta sul presupposto delle difficili condizioni economiche in cui ella verserebbe, nonché della sua convivenza nell'immobile insieme al figlio. Deve osservarsi infatti che la disposizione contenuta nell'art. 1111 c.c. secondo cui, in presenza di una domanda di scioglimento di una

comunione, il giudice può concedere una dilazione alla divisione nel caso che questa possa recare pregiudizio agli interessi degli altri compartecipanti, è diretta alla tutela obiettiva del patrimonio comune, senza che rilevino gli interessi soggettivi dei singoli contitolari che dalla divisione potrebbero ricevere un danno. Conseguente che il pregiudizio cui si riferisce la norma in esame non può ravvisarsi nella lesione dell'interesse dei singoli partecipanti a conservare posizioni personali di vantaggio, ma va di contro individuato, obbiettivamente, nel pregiudizio a tutti i condomini, nell'interesse obiettivo della comunione (v. Cass. civ., n. 1360/1963).

Il consulente tecnico d'ufficio, con una relazione chiara e coerente al cui contenuto si rinvia, ha descritto l'immobile evidenziandone la non comoda divisibilità in natura in considerazione della conformazione planimetrica, che non rende possibile un frazionamento in due parti uguali di medesima funzionalità. Si rileva che nessuno dei condividenti ha contestato la indivisibilità del bene.

Non è parimenti possibile disporre l'assegnazione del bene al condividente Pt_1 in ragione delle problematiche ricollegate al concorso dei creditori ed al pagamento del mutuo residuo.

Le operazioni di scioglimento della comunione dovranno pertanto svolgersi mediante la vendita senza incanto della proprietà con delega delle relative operazioni ad un Notaio, come da separata ordinanza.

In ordine al valore del bene, si rileva che il consulente lo ha determinato attendibilmente in euro 125.387,42, tenendo conto della sussistenza del vincolo del prezzo massimo di cessione; tale valutazione puntuale e convincente può senz'altro essere fatta propria dal Tribunale, il quale non ritiene di apportare ad essa alcuna variazione, né in aumento né in diminuzione.

Occorre rilevare infatti che l'immobile in questione essendo stato realizzato nell'ambito di un piano di Zona P.E.E.P., è soggetto ai vincoli dovuti al diritto di superficie concesso dal Comune di Roma e di quelli dovuti al prezzo massimo di cessione e di locazione; costituisce principio consolidato quello secondo il quale il vincolo del prezzo massimo permane anche in capo ai successivi acquirenti a titolo di onere reale fino a quando lo stesso non venga eliminato con la procedura di affrancazione di cui all'art. 31, comma 49 bis, della Legge n. 448/1998, attesa la *ratio legis* di garantire la casa ai meno abbienti, senza consentire operazioni speculative di rivendita. Si osserva che al momento non risulta conclusa la

procedura di affrancazione avviata recentemente dall'attore per la rimozione dei vincoli gravanti sull'immobile e per poter vendere l'immobile al prezzo di mercato. In ogni caso, la mancata rimozione del vincolo non impedisce di procedere alla vendita del bene, che deve tuttavia avvenire nel rispetto del prezzo massimo stabilito dal Comune, pena la nullità delle clausole difformi dalle condizioni stabilite dalla normativa di settore per contrasto con normativa inderogabile (v. Cass. civ. n. 21348/2022).

All'esito delle operazioni delegate, il ricavato della vendita verrà assegnato alla parte attrice ed alla parte convenuta secondo le quote spettanti, detratte le spese della procedura.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, deve evidenziarsi che sul valore delle quote da attribuire ad ogni convivente non incide il valore del diritto di godimento residuo dell'immobile in favore di *Controparte_1* trattandosi di un diritto che è stato riconosciuto nell'interesse del figlio e non dell'altro convivente.

Non incidono parimenti sul valore delle quote le somme asseritamente non versate dall'attore per il mantenimento del figlio, esulando le stesse dall'oggetto della presente controversia e potendo le stesse essere richieste in altra sede sulla base dei titoli giudiziali già esistenti.

Va infine respinta la domanda di rivalsa formulata dalla società ipotecaria, la cui pretesa creditoria non potrà essere soddisfatta nell'ambito del presente giudizio. Sull'immobile oggetto di giudizio grava un'ipoteca iscritta in forza di contratto di mutuo del 25.06.2002 a rogito Notaio *Per_1* (Rep. n. 42486, Racc. n. 8491) stipulato con l'allora [...]

Org_2 *Organizzazione_3*, successivamente rinominato *Controparte_5* la quale ha poi ceduto il credito alla *Controparte_2* costituisce insegnamento pacifico che la partecipazione del creditore al giudizio di divisione ha la funzione di assicurare la vigilanza sul corretto espletamento delle operazioni di scioglimento della comunione; è altrettanto pacifico che al giudice della divisione non è demandata la cognizione sui crediti vantati da terzi nei confronti dei conviventi e che il creditore intervenuto non ha diritto alla porzione del debitore - le operazioni di divisione riguardando solo i conviventi, ma ha diritto sulle porzioni appena saranno formate, all'esito dello scioglimento della comunione.

Va infine accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione per l'utilizzo da parte di *Parte_1* del box di pertinenza della casa familiare nel periodo compreso tra il 2.5.2012 ed il mese di luglio

2016. In materia di comunione il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero senza un titolo giustificativo deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro-quota del bene comune, i frutti civili che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile; l'occupante è tenuto quindi al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento diretto o indiretto dell'immobile (tra le altre Cass. civ. n. 20394/2013).

Nel caso in esame, il Tribunale per i Minorenni di Roma con provvedimento del 5.06.2012 assegnava alla **CP_1** il godimento della casa familiare a tutela del figlio minore che veniva collocato nella suddetta abitazione (v. doc. n. 3 – atto di citazione); non è contestata la circostanza che l'attore abbia continuato ad utilizzare in via esclusiva il box di pertinenza della casa familiare nel periodo compreso tra il 2.5.2012 ed il mese di luglio 2016; dalla corrispondenza prodotta in atti emerge che la convenuta abbia richiesto espressamente all'attore di riconsegnare le chiavi del box, manifestando la necessità di usufruire dello stesso (v. doc. nn. 9 e 10 – comparsa di costituzione e risposta). Deve pertanto riconoscersi a favore della **CP_1** la somma di euro 5.000,00, determinata in via equitativa, non potendosi utilizzare per il relativo calcolo il canone di locazione riportato nell'elaborato peritale, il quale non tiene conto del vincolo massimo di locazione.

Deve essere pertanto disposto lo scioglimento della comunione esistente tra le parti rimettendo la causa sul ruolo per la vendita senza incanto con delega delle operazioni ad un notaio, come da separata ordinanza.

Deve, infine, essere differito alla sentenza definitiva il regolamento delle spese processuali e di consulenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto accerta e dichiara che le parti sono contitolari del diritto di proprietà superficiaria sull'immobile sito in Roma, località La Lucchina, Piano di Zona 83 *septies*-La Lucchina, comparto Mir, costituito da: - appartamento con accesso da Via Simonetta Landucci Tosi n. 4, ubicato al piano IV, Sc. B, Int. 17, composto di tre vani ed accessori, confinante con Via C. Ravera, Via Simonetta Landucci Tosi e appartamento int. n. 18; - cantina sita al piano interrato, distinta con il

numero 17, confinante con cantine numeri 31 e 21 e corridoio; -box auto sito al piano interrato, distinto con il numero 17, confinante con boxes numeri 16 e 18 e corsia di manovra; il tutto censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 176, n. 246: - sub. 26, Z.C. 6, cat. A/3, cl. 3, vani 5, R.C. € 839,24 (appartamento e cantina); -sub. 68, Z.C. 6, cat. C/6, cl. 14, mq. 12, R.C. € 65,69 (box);

-dichiara che sull'immobile oggetto di causa le parti vantano ciascuna diritti pari al 50% dell'intero;

- accerta e dichiara l'indivisibilità in natura, secondo le quote di rispettivo concorso dei condividenti, della unità immobiliare sopra descritta;

- dispone lo scioglimento della comunione esistente tra le parti mediante vendita senza incanto del bene al prezzo massimo di euro 125.387,42 come da separata ordinanza;

- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna *Parte_1* al pagamento in favore di *Controparte_1* della somma di euro 5.000,00 a titolo di indennità di occupazione, con interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;

-rimette la causa sul ruolo istruttorio per la vendita con delega delle operazioni ad un notaio, come da separata ordinanza;

- rigetta ogni altra domanda;

-spese al definitivo.

Roma, 5 settembre 2023

Il Giudice

dott.ssa Maria Luparelli

Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Iolanda Ferrara, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo